

INFORME FINAL DE AUDITORÍA Y ESTADO DEL EXPEDIENTE

Constitución de NOVA BIENESTAR INTEGRAL S.A.S. — Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia

I. ALCANCE DE LA REVISIÓN

Se sometió el expediente completo a cuatro verificaciones: **coherencia de cifras** entre los quince documentos; **integridad de las referencias cruzadas** a los artículos de los estatutos; **operatividad aritmética de las cláusulas de mayoría** aplicadas a la composición accionaria real del caso; y **vigencia de las normas invocadas**.

La tercera verificación es la que produjo hallazgos. Una cláusula puede estar impecablemente redactada y ser inaplicable cuando se le introducen los números concretos de la sociedad. Cinco lo estaban.

Resumen de la verificación

Control aplicado	Resultado	Observación
Numeración de los artículos de los estatutos	Conforme	42 artículos y 6 transitorios, continuos y sin saltos
Referencias cruzadas a artículos de los estatutos	Conforme	54 referencias en 10 documentos; todas apuntan al artículo correcto
Coherencia de cifras entre documentos	Conforme	Capital, acciones, porcentajes, cédulas, dirección, teléfono, correo y códigos CIU coinciden en los 15 documentos
Aritmética del capital	Conforme	$390.000 + 210.000 = 600.000$ acciones = \$600.000.000; 65 % / 35 % exactos, sin residuos
Liquidación de derechos e impuestos	Conforme	$\$4.200.000 + \$72.660 + \$48.440 = \$4.321.100$; el impuesto pesa el 97,2 %
Umbral de cuantía del artículo 28	Corregido	El límite fijado superaba el capital de la sociedad
Base de cómputo de las mayorías de los artículos 15 y 39	Corregido	Ambas cláusulas resultaban matemáticamente inaplicables
Plazo de enervamiento de causales de disolución	Corregido	Se aplicaba el plazo especial a causales que tienen el ordinario
Plazo del derecho de inspección	Corregido	Dos artículos fijaban términos distintos
Fundamento normativo de la reunión universal	Corregido	Cita a artículo equivocado del Código de Comercio
Formato de las líneas de firma y espacios en blanco	Corregido	Defecto de generación que acortaba las líneas

II. LOS CINCO HALLAZGOS Y SU CORRECCIÓN

1. El umbral de cuantía excedía el patrimonio de la sociedad

Lo que decía. El párrafo primero del artículo 28 exigía autorización previa de la asamblea para actos cuya cuantía individual excediera de **500 salarios mínimos legales mensuales vigentes**.

El problema. Con un salario mínimo del orden de \$1.400.000, quinientos salarios equivalen a **\$700.000.000**, suma **superior al capital pagado de \$600.000.000**. La limitación jamás se habría activado: ningún acto que la sociedad pueda celebrar con su propio patrimonio alcanza ese umbral. Era una cláusula de apariencia protectora y efecto nulo, y con ella se caía toda la protección que el minoritario del 35 % obtenía frente a una representante legal que además es la accionista mayoritaria.

La corrección. El umbral se fijó en **100 salarios mínimos legales mensuales vigentes**, aproximadamente \$140.000.000, equivalentes al **23 % del capital pagado**. La operación corriente —la nómina de nueve trabajadores, el canon de una oficina, los insumos— queda holgadamente por debajo; la compra de equipos y los contratos patrimonialmente significativos quedan por encima y pasan por la asamblea.

Documentos ajustados: 01, 02, 04, 05, 07, 12 y 14.

2. Dos cláusulas de mayoría eran matemáticamente inaplicables

Lo que decían. Los artículos 15 (autorización para transferir acciones a terceros) y 39 (exclusión de accionistas) exigían el voto favorable del **70 % de las acciones suscritas**, excluyendo el voto del accionista afectado.

El problema. Setenta por ciento de 600.000 acciones son 420.000. Excluido el afectado, en una sociedad de dos accionistas solo quedan las acciones del otro: 390.000 si el afectado es Felipe, 210.000 si es Mariana. **Ninguna de las dos cifras alcanza 420.000**. El resultado: la autorización para vender a un tercero era imposible de obtener para cualquiera de los dos —una prohibición absoluta encubierta bajo una cláusula que aparentaba regular la transferencia— y la exclusión de accionistas era letra muerta.

La corrección. El 70 % se computa ahora sobre las **acciones suscritas restantes**, excluidas del cómputo tanto el voto como las acciones del afectado. La verificación aritmética:

Supuesto	Umbral requerido	Acciones disponibles
Mariana vende a un tercero	147.000 (70 % de 210.000)	210.000 de Felipe — alcanzable
Felipe vende a un tercero	273.000 (70 % de 390.000)	390.000 de Mariana — alcanzable
Exclusión de Felipe	273.000 (70 % de 390.000)	390.000 de Mariana — alcanzable

Exclusión de Mariana	147.000 (70 % de 210.000)	210.000 de Felipe — alcanzable
----------------------	---------------------------	--------------------------------

Las cláusulas operan ahora como lo que deben ser: un **consentimiento recíproco** para el ingreso de terceros al grupo cerrado. Se ajustó igualmente el artículo 16, sobre exclusión por cambio de control, para que remita a la misma base de cómputo.

Nota de sustentación. Podría objetarse que, así construida, la cláusula permite que el minoritario del 35 % excluya al mayoritario del 65 %. Es exacto, y es inevitable en una sociedad de dos: cualquier fórmula que haga operativa la exclusión pone a cada uno en manos del otro. Tres contrapesos lo hacen tolerable —causales taxativas y objetivas, la sanción de ineficacia por abuso de minoría del artículo 43 de la Ley 1258, y el reembolso del valor de la participación conforme al artículo 39 de la misma ley—. La explicación completa está en el numeral V.18 del documento 05.

Documentos ajustados: 01 y 05.

3. Plazo equivocado para enervar las causales de disolución

Lo que decía. El artículo 37 concedía **dieciocho meses** para enervar las causales de los numerales 1.º, 2.º, 4.º y 6.º del artículo 36.

El problema. El artículo 35 de la Ley 1258 de 2008 fija **seis meses** como regla general y reserva los dieciocho al supuesto del derogado numeral 7.º del artículo 34 —la disolución por pérdidas—, hoy entendido como referido a la causal de **no cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha**, por mandato del párrafo primero del artículo 4.º de la Ley 2069 de 2020. Extender los dieciocho meses a todas las causales concedía a la sociedad un plazo del que legalmente no dispone.

La corrección. El artículo 37 distingue ahora ambos plazos y explicita la cadena normativa que lleva del artículo 35 de la Ley 1258 al artículo 4.º de la Ley 2069.

Documentos ajustados: 01 y 05.

4. Dos artículos fijaban plazos distintos para el derecho de inspección

Lo que decía. El artículo 9 concedía **cinco días hábiles** de inspección antes de la reunión en que se examinan los estados financieros de fin de ejercicio; el párrafo primero del artículo 20 preveía una convocatoria de **quince días hábiles** para esa misma reunión, con inspección durante ese término.

El problema. Una contradicción interna sobre un derecho de minoría. Frente a un accionista del 35 % cuyo principal instrumento de control es precisamente la inspección, la ambigüedad no es inocua.

La corrección. El artículo 9 remite ahora al artículo 31, y este distingue: **quince días hábiles** antes de las reuniones en que se examinen estados financieros de fin de ejercicio o se considere transformación, fusión o escisión —coincidiendo con el plazo de convocatoria del artículo 20—; **cinco días hábiles** antes de las demás.

Documento ajustado: 01.

5. Cita equivocada sobre la reunión universal

Lo que decía. El acta n.º 1 fundaba la reunión universal en el **artículo 182 del Código de Comercio**.

El problema. El artículo 182 regula el contenido de la convocatoria a reuniones extraordinarias y el orden del día. La reunión universal —la que puede celebrarse en cualquier sitio y sin citación previa cuando esté representada la totalidad de las acciones suscritas— está en el **artículo 426**.

La corrección. Se sustituyó la cita en los documentos 12 y 14, y se añadió la referencia al artículo 426 en el párrafo tercero del artículo 20 de los estatutos, que antes no citaba norma alguna.

III. INVENTARIO DEL EXPEDIENTE

N.º	Documento	Págs.	Naturaleza
01	Documento privado de constitución (estatutos)	22	Acto constitutivo — se radica
02	Cartas de aceptación de cargos	4	Anexo obligatorio — se radica
03	Certificación de capital y declaración Ley 1780	4	Soporte — se radica
04	Guía de formularios RUES y liquidación de derechos	9	Instrumento de trabajo
05	Memorando jurídico justificativo	23	Sustentación académica
06	Solicitud de inscripción de libros y libro de accionistas	4	Se radica y se conserva
07	Formularios del RUES — hojas de transcripción	11	Instrumento de trabajo
08	Formulario 001 del RUT — hoja de transcripción	5	Instrumento de trabajo
09	Títulos de acciones y comprobantes de aporte	6	Se expide tras la matrícula
10	Presentación personal, reconocimiento notarial y poder	5	Se radica / se otorga
11	Impuesto de registro y planilla de radicación	5	Instrumento de trabajo
12	Acta n.º 1 de la asamblea general de	6	Se asienta en el libro

	accionistas		
13	Solicitudes ante otras entidades	10	Se radica ante cada entidad
14	Memorando complementario	7	Sustentación académica
15	Este informe final	10	Auditoría y estado

Lo que efectivamente se radica en la Cámara de Comercio son los documentos 01, 02, 03, 06 y 10, acompañados de los formularios oficiales y del comprobante del impuesto de registro. Los documentos 04, 07, 08 y 11 son instrumentos de trabajo que no se entregan: sirven para diligenciar sin errores. Los documentos 05, 14 y 15 son la sustentación del ejercicio académico.

IV. QUÉ FALTA Y DÓNDE CONSEGUIRLO

A. Formatos oficiales que no pueden elaborarse

Estos cinco instrumentos solo existen en la versión que expide la entidad. Ninguna reproducción, por fiel que sea, se admite en ventanilla. Las hojas de transcripción de los documentos 07 y 08 fijan el valor de cada campo, pero no los sustituyen.

Formato	Dónde se obtiene	Costo
Carátula única empresarial (2 páginas)	camaramedellin.com.co → «Crear empresa» → «Formatos y formularios». Alternativa: rues.org.co → «Formatos CAE», que publica el archivo correspondiente a Medellín	Sin costo
Anexo de matrícula de persona jurídica	Mismo origen	Sin costo
Anexo de matrícula de establecimiento de comercio	Mismo origen	Sin costo
Formulario adicional de registro con otras entidades	Taquilla de la Cámara o su sede virtual	Sin costo
Instructivo de diligenciamiento del formulario RUES	Mismo sitio de la Cámara, junto a los formularios	Sin costo
Formulario 001 — Registro Único Tributario	Portal transaccional de la DIAN, opción «inscripción en el RUT por Cámara de Comercio». No existe versión descargable en blanco: solo se diligencia en línea y el sistema genera el RUT provisional	Sin costo
Liquidación del impuesto de registro	Portal tributario de la Gobernación de Antioquia, o liquidación practicada por la Cámara cuando opera el convenio de recaudo	\$4.200.000

Alternativa que evita el papel. La sede virtual de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia permite adelantar el trámite completo en línea, con firma electrónica de los

dos accionistas. En esa modalidad los formularios se diligencian en pantalla y no hay que descargar nada; las hojas de transcripción siguen sirviendo, porque los campos son los mismos.

B. Consultas previas, gratuitas, que deben hacerse antes de radicar

Consulta	Dónde	Para qué
Homonimia de la denominación	ru.es.org.co, consulta de nombre	El artículo 35 del Código de Comercio obliga a la Cámara a abstenerse de matricular un nombre ya inscrito. La verificación es nacional, no local
Clasificación CIIU	Estructura CIIU Rev. 4 A.C. del DANE	Confirmar que 8692, 9311 y 9609 describen la operación real
Uso del suelo	Curaduría Urbana o Planeación de Medellín	Verificar que la dirección admita uso deportivo, no solo de oficina
Tarifa de matrícula del establecimiento	Liquidador de la sede virtual de la Cámara	Conocer el valor exacto antes de radicar

C. Datos que solo el cliente puede aportar

Los documentos quedaron con espacios en blanco donde la información depende de hechos que aún no ocurren o de terceros. No son omisiones: son campos que se llenan en el momento del trámite.

Dato faltante	Documentos afectados	De dónde sale
Nombre, cédula y tarjeta profesional del contador público	03, 09, 12, 13	Del contador que se contrate. La tarjeta se verifica en la Junta Central de Contadores
Número de cuenta bancaria y comprobantes de consignación	03, 09	Del banco, al abrir la cuenta de la sociedad en formación
Barrio, código postal, matrícula inmobiliaria, identificación catastral y área del inmueble	07, 13	Del certificado de tradición y del contrato de arrendamiento
Contrato de arrendamiento de la oficina	12, 13	Del arrendador
Remuneración del representante legal	12	Decisión de los accionistas
NIT y dígito de verificación	07, 08, 09, 11, 13	Los asigna la DIAN en el RUT provisional
Número de matrícula mercantil y de inscripción en el libro IX	09, 13	Los asigna la Cámara al inscribir

Notaría y notario del reconocimiento	10	La que elija cada accionista en su municipio
Nombre del apoderado, si lo hay	10	Solo si radica un tercero
Copias ampliadas de las cédulas	Anexo del expediente	De los accionistas, ampliadas al 150 %
Fecha de nacimiento de la accionista para la Ley 1780	07	De la cédula de Mariana López Castaño

D. Puntos que deben confirmarse con la autoridad

Siete extremos quedaron marcados en los documentos porque dependen de normas locales, tablas anuales o competencias territoriales que no pueden darse por supuestas.

Punto	Qué hay que confirmar y dónde
Tarifa del impuesto de registro	El artículo 230 de la Ley 223 de 1995 fija un rango de 0,3 % a 0,7 % y corresponde a la asamblea departamental fijarla por ordenanza. La liquidación asume el tope de 0,7 %, que es el aplicado en Antioquia. Confirmar en el portal tributario de la Gobernación o en la liquidación de la Cámara: una tarifa menor reduce el valor a pagar
Tarifa de matrícula del establecimiento	Los activos de \$55.000.000 equivalen a 4.541,7 UVB , dentro del rango 1 (de 0 a 6.500 UVB) de la tabla del Decreto 1074 de 2015, modificado por el Decreto 045 de 2024. El valor exacto se obtiene del liquidador de la Cámara
Alcance de la exención de la Ley 1780	El artículo 3.º habla genéricamente de «matrícula mercantil» y la práctica de las cámaras no es uniforme sobre si cubre también la del establecimiento. El expediente asume la lectura restrictiva —prever el pago— y solicitar pronunciamiento escrito. Si la Cámara aplica la lectura extensiva, el resultado es un menor valor, no un vicio
Competencia para la habilitación en salud	La solicitud del documento 13 está dirigida a la Secretaría de Salud de Medellín, con mención alternativa de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. Medellín es distrito, lo que pudo alterar la competencia territorial. Confirmar antes de radicar
Salario mínimo vigente para 2026	Determina el valor real del umbral de 100 SMLMV del artículo 28 y los topes de revisoría fiscal (5.000 y 3.000 SMLMV) y de la Ley 1780 (5.000 SMLMV). Los cálculos del expediente usan una referencia del orden de \$1.400.000
Códigos de la casilla de responsabilidades del RUT	La tabla es actualizada por la DIAN. El documento 08 identifica cada responsabilidad por su nombre , que es estable, e indica el código usual. Verificar los códigos en la versión vigente del formulario
Denominación exacta de los servicios de salud	El documento 13 propone fisioterapia, terapia ocupacional y terapia respiratoria. Deben ajustarse a la denominación del Manual de Inscripción de Prestadores vigente y a los servicios que realmente se prestarán: habilitar servicios que no se prestarán obliga a mantener estándares imposibles de acreditar en la visita

E. Documentos que NO se necesitan, y por qué

Tan importante como saber qué falta es saber qué no hace falta. Estas son las exigencias que suelen suponerse y que en este caso no aplican.

No se requiere	Razón
Escritura pública	El artículo 5.º de la Ley 1258 de 2008 permite constituir la S.A.S. por documento privado. Solo sería obligatoria si se aportaran bienes cuya transferencia exija escritura —un inmueble—, según el parágrafo 2.º de esa norma. Los aportes son en dinero
Revisor fiscal	Los activos de \$600.000.000 están muy por debajo de los 5.000 SMLMV, y al constituirse no hay ejercicio anterior con ingresos que medir (artículo 28 de la Ley 1258 y parágrafo 2.º del artículo 13 de la Ley 43 de 1990)
Junta directiva	El artículo 25 de la Ley 1258 no la exige. En una sociedad de dos accionistas que son los dos administradores, sería un órgano redundante
Acta de constitución separada	Los nombramientos constan en el artículo transitorio 1.º del documento privado, y es ese documento —no un acta— el que la Cámara inscribe. El acta n.º 1 del documento 12 cumple una función distinta: abrir el libro de actas y adoptar las decisiones de puesta en marcha
Inscripción del acta n.º 1 en el registro mercantil	Ninguna de sus decisiones es acto sujeto a registro
Avalúo de aportes	El artículo 398 del Código de Comercio lo exige para aportes en especie. No hay
Registro Nacional de Bases de Datos ante la SIC	La obligación depende de superar los toques de activos fijados por la reglamentación; con \$600.000.000 la sociedad queda por debajo. Debe revisarse cada año
Certificado de antecedentes o de no inhabilidad	No se exige para la matrícula. La declaración va en las cartas de aceptación de cargo
Publicación o aviso de prensa	El régimen de la S.A.S. no lo prevé para la constitución
Permiso genérico de funcionamiento	No existe como tal. Lo que existe son los cinco requisitos del artículo 2.º de la Ley 232 de 1995 y, aquí, la habilitación sanitaria

V. RUTA DE EJECUCIÓN

Orden	Actuación	Dónde	Producto
1	Consulta de homonimia	rues.org.co	Nombre disponible
2	Consulta de uso del suelo	Curaduría / Planeación de Medellín	Concepto de viabilidad
3	Firma del documento de constitución	Entre los accionistas	Acto constitutivo
4	Reconocimiento de firma	Notaría de Medellín y notaría de Envigado	Documento auténtico
5	Apertura de cuenta y consignación de aportes	Entidad bancaria	Comprobantes del capital
6	Firma de la certificación de	Contador público	Soporte de los activos

	capital		
7	Inscripción en el RUT	Portal DIAN	RUT provisional con número de formulario
8	Diligenciamiento de los formularios	Sede virtual o taquilla de la Cámara	Carátula, anexos y formulario de otras entidades
9	Pago del impuesto de registro	Gobernación de Antioquia o Cámara	Comprobante por \$4.200.000
10	Radicación del expediente	Cámara de Comercio de Medellín	Matrícula de la sociedad y del establecimiento
11	Inscripción de libros	Cámara de Comercio	Libros de accionistas y de actas
12	Formalización del RUT	DIAN	NIT definitivo
13	Expedición de títulos de acciones	La sociedad	Títulos 001 y 002
14	Asamblea de puesta en marcha	Domicilio social	Acta n.º 1 en el libro
15	Inscripción en el RIT	Secretaría de Hacienda de Medellín	Registro para el ICA
16	Habilitación de servicios de salud	Autoridad sanitaria	Inscripción en el REPS
17	Conceptos sanitario y de bomberos	Municipio de Medellín	Requisitos de la Ley 232 de 1995
18	Afiliaciones a seguridad social	EPS, pensiones, ARL, caja	Nueve trabajadores cubiertos
19	Renovación de la matrícula	Cámara de Comercio	Antes del 31 de marzo de 2027, exenta

El plazo que corre

El artículo 31 del Código de Comercio exige solicitar la matrícula **dentro del mes siguiente** a la creación de la persona jurídica. Con documento fechado el 1.º de octubre de 2026, el plazo vence el **1.º de noviembre de 2026**. La extemporaneidad no impide la matrícula, pero acarrea la sanción del artículo 37 del mismo código.

Más relevante que la sanción es el artículo 7.º de la Ley 1258 de 2008: mientras no se inscriba el documento privado, quienes actúen por cuenta de la sociedad responden **solidaria e ilimitadamente** frente a terceros. Ese es el verdadero costo de la demora, y la razón para no facturar ni contratar antes de tener el certificado de existencia y representación legal en la mano.

VI. ESTADO FINAL

El expediente está completo en lo que depende del abogado. De los diecinueve pasos de la ruta, los documentos cubren todos aquellos en que la actuación consiste en redactar; los restantes dependen de un formato oficial, del pago de un tributo, de una consulta a la autoridad o de un hecho que aún no ocurre, y en cada caso se indica dónde obtenerlo.

Las cinco correcciones de la sección II eran defectos sustanciales, no de redacción: dos cláusulas inaplicables, un umbral inoperante, un plazo excedido y una cita equivocada. Ninguna se habría detectado leyendo los estatutos; aparecieron al confrontarlos con los números concretos de esta sociedad. Es, quizá, la conclusión más útil del ejercicio: **un estatuto se verifica aplicándolo, no leyéndolo.**